

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2085/2538

นายอภินันท์ ภักฎุมิ กับพวก

โจทก์

นายชูสง่า ชูเสรีสุข

ผู้ร้อง

นางสาวมรกต โคเมแขวน

จำเลย

นายชูสง่า ชูเสรีสุข ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสาม

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของผู้ร้อง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคสาม จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องที่ว่า ผู้ร้องเป็นบริวาร ของโจทก์หรือไม่และฎีกาที่ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการบังคับคดีนอกเหนือคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือไม่ ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ชั้นบังคับคดี คดีนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปบังคับคดีดำเนินการ ทำให้โจทก์ทั้งสองและบริวาร ออกจากตึกแถวพิพาท ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยทำสัญญา กับโจทก์ทั้งสองโดยให้โจทก์ทั้งสองก่อสร้างตึกแถวจำนวน 70 ห้อง บนที่ดินของจำเลย เมื่อก่อสร้างเสร็จจำเลยยินยอมให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิจัดหาบุคคลมาเช่าตึกแถวดังกล่าวมีกำหนด 30 ปี โจทก์ทั้งสองก่อสร้างตึกแถวเสร็จจำนวน 34 ห้อง ซึ่งรวมห้องพิพาท ต่อมาผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าห้องพิพาท จากโจทก์เป็นเวลา 30 ปี และได้เข้าอยู่อาศัยโดยได้ชำระค่าเช่า ตลอดจน จำเลยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิในตึกแถวดังกล่าว ย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้เช่าเดิม ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของโจทก์ จำเลยยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผู้ร้อง จึงไม่มีสิทธิบังคับผู้ร้อง

ออกจากตึกแถวห้องพิพาท นอกจากนี้คำพิพากษาของศาลก็ไม่มีข้อความขับไล่โจทก์ และบริวาร การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงนอกเหนือคำพิพากษา ขอให้มีความสั่งยกเลิกหรืองดการบังคับคดีแก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นผู้เช่าตึกแถวห้องพิพาทจากโจทก์ จึงเป็นบริวารของโจทก์ เมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์และบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาท ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิ อยู่ในตึกแถวห้องพิพาทต่อไป ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 55) ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารที่จะ ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสาม ต้องเป็นคดีที่คู่ความในคดีเดิม ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามวรรคสอง แต่คู่ความในคดีเดิม ของคดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ดังนั้นคดีเกี่ยวกับการบังคับผู้ร้องซึ่งถูกอ้างว่าเป็นบริวารของโจทก์นี้จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงด้วย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงหรือไม่ ให้รับฎีกาของ ผู้ร้องไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีเกี่ยวกับการบังคับบริวารที่จะ ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสาม ต้องเป็นคดีที่คู่ความในคดีเดิม ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามวรรคสอง แต่คู่ความในคดีเดิม ของคดีนี้ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ดังนั้นคดีเกี่ยวกับการบังคับผู้ร้องซึ่งถูกอ้างว่าเป็น

บริวารของโจทก์นี้จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงด้วย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงหรือไม่ ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สละ เทศราพรรณ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>